9. சட்டத்தால் செயல்படுத்தும் திறன்

சட்டத்தால் செயல்படுத்தப்படும் திறன் கொண்டதாக ஒப்பந்தம் இருந்தல் வேண்டும். சட்டத்தால் சில உடன்படிக்கைகள் சட்டவிரோதமானது அல்லது செல்லாதது என வெளிப்படையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

10. தேவையான சட்டச் சடங்குகள்

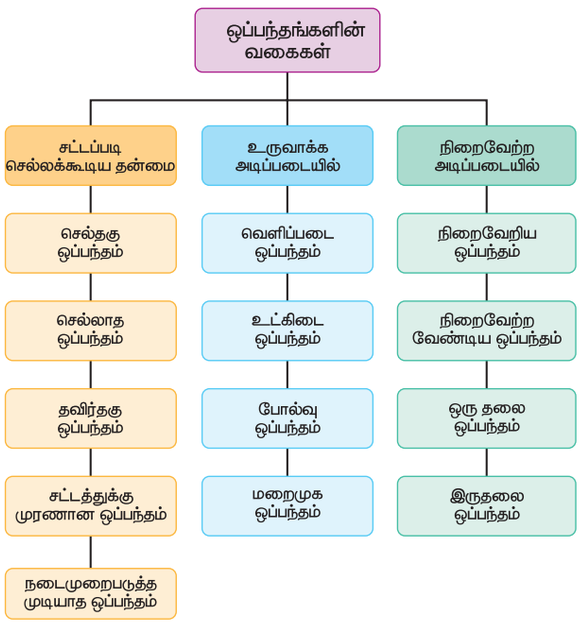
ஒரு ஒப்பந்தம் வாய்மொழி அல்லது எழுத்தில் இருக்கலாம். எழுத்துப்பூர்வமாக பதிவு செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு குறிப்பிட்ட ஒப்பந்தம் எழுதி, பதிவு செய்து மற்றும் சான்றிதழ் பெறவேண்டும். சட்டப்பூர்வ நடைமுறைகள் மேற்கொள்ளாவிட்டால், ஒப்பந்தத்தை சட்டத்தால் செயல்படுத்த முடியாது. எடுத்துக்காட்டாக ஒரு காலம் கடந்த கடனை வழங்குவதற்கான வாக்குறுதி அளித்த ஒருவர் அதை எழுத்தில் அளித்தல் வேண்டும்.

'எல்லா ஒப்பந்தங்களும் உடன்பாடுகளே, ஆனால் எல்லா உடன்பாடுகளும் ஒப்பந்தங்கள் அல்ல'

உடன்பாடுகள் இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றது.

(அ)சட்டத்தால் நடைமுறைப்படுத்த முடியாத ஒப்பந்தம் – செல்லக்கூடிய ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படைக் கூறுகள் எதுவுமில்லை.

(ஆ) சட்டத்தால் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய ஒப்பந்தம் – சட்டப்படி செல்லக்கூடிய ஒப்பந்தம் ஒன்றிற்கு தேவையான இன்றியமையாத கூறுகள் உள்ளன.



ஒப்பந்தத்திற்கும் உடன்படிக்கைக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகள்

வ.எண்	அடிப்படை	ஒப்பந்தம்	உடன்படிக்கை
1	வரைவிலக்கணம்	சட்டத்தால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் உடன்படிக்கையாகும்	உடன்பாடு என்பது மறுபயன் உருவாக்கும் ஒவ்வொரு உறுதிமொழியும் உறுதிமொழிகளின் ஒவ்வொரு தொகுதியும்
2	செயலாக்கத் தன்மை	அனைத்து ஒப்பந்தங்களும் செயல் படுத்த முடியும்.	அனைத்து உறுதிமொழிகளும் செயல்படுத்த முடியாது
3	பரஸ்பர உறவு	ஒப்பந்தம் என்பது உடன்படிக்கை உள்ளடக்கியது	உடன்படிக்கையில் எல்லா ஒப்பந்தமும் உள்ளடங்கவில்லை.
4	செல்லக்கூடியது	சட்டத்திற்கு உட்பட்ட உடன்படிக்கை மட்டுமே ஒப்பந்தமாகும்	சட்டத்திற்கு உட்பட்ட அல்லது உட்படாதவையும் உடன்படிக்கை ஆகும்
5	சட்டபூர்வமான கடமை	அனைத்து ஒப்பந்தங்களுக்கும் சட்டப்பூர்வமான கடமை உள்ளன	சட்டபூர்வமான கடமையானது அனைத்து உடன்படிக்கையிலும் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை

XI_Tamil_commerce 26-33_255-324.indd 294 12/16/2020 4:23:49 PM